

**Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra**

Jelenia Góra, dnia 7 lipca 2026 r.

SKO.RD/41/91/26

**DECYZJA
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
W JELENIEJ GÓRZE**

Na podstawie art. 138 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.) oraz art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r., poz. 1226 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania Marcina Pałki, ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań, od decyzji Starosty Lubańskiego nr KD.5430.1085.2026.MB z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie skierowania na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 kwietnia 2026 r. nr KD.5430.1085.2026.MB Starosta Lubański orzekł o skierowaniu Marcina Pałki na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

Swoje rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji uzasadnił wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z dnia 4 marca 2026 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania strony na badania lekarskie z powodu okoliczności nasuwających wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy – rozpoznanie zespołu uzależnienia mieszanego.

Od decyzji odwołał się Marcin Pałka, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz umorzenie postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego ze względu na brak istnienia ustawowych przesłanek do skierowania go na badania lekarskie.

Organ pierwszej instancji podtrzymując swoje rozstrzygnięcie, odwołanie wraz z aktami sprawy przesłał organowi odwoławczemu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, miało na uwadze, co następuje:

Stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od dyspozycji psychofizycznej kierowcy w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo ruchu. Niedomagania zdrowotne kierowcy są ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga, aby organ uprawniony do wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów czuwał nie tylko nad tym, aby otrzymały je osoby mające odpowiedni stan zdrowia, ale także kontrolował, czy nie utraciły one tych warunków.

Organowi temu uprawnienia takie nadaje art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którym Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

Celem rozstrzygnięcia opartego o ten przepis jest nie tylko dobro kierowcy, który z powodu różnych dysfunkcji organizmu ma zmniejszoną sprawność kierowania pojazdami, ale również ochrona innych użytkowników dróg przed niebezpieczeństwem jakie dla zdrowia, życia ludzkiego oraz mienia niesie dopuszczenie do udziału w tym ruchu osób nieposiadających pełnych predyspozycji do kierowania pojazdami.

„Nasuwać zastrzeżenia” to mieć wątpliwości co do stanu zdrowia, wynikające z ujawnionych faktów. Każdy fakt, który może wskazywać na istnienie przeciwwskazań natury zdrowotnej do kierowania pojazdem, winien skutkować skierowaniem na badanie lekarskie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2006 r. IV SA/Wr 13/2005).

W sprawie niniejszej pismem z dnia 4 marca 2026 r. Prokuratura Rejonowa w Lubaniu wystąpiła do Starosty Lubańskiego o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania Marcina Pałki na badania lekarskie z powodu rozpoznania u niego zespołu uzależnienia mieszanego. Do wniosku załączono opinie sądowo-psychiatryczną, sporządzoną przez psychiatrę oraz psychologa.

Zważyć należy, że z normy art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, wynika, że już ujawnienie temu organowi informacji, z których wynikają uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, jest wystarczającą przesłanką do skierowania tego kierowcy na badanie lekarskie.

Pojęcie „uzasadnione zastrzeżenia” jest pojęciem bardzo ogólnym, które należy odczytywać w granicach wiedzy osoby, która nie jest uprawniona do badań lekarskich i nie ma w tym zakresie specjalnej wiedzy. To właśnie badanie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza pozwala w pełni na weryfikację zastrzeżeń w zakresie stanu zdrowia kierowcy.

W sprawie niniejszej Prokuratura Rejonowa w Lubaniu zasygnalizowała organowi pierwszej instancji rozpoznanie u odwołującego się zespołu uzależnienia mieszanego. Informacja ta jest wiarygodna, jako że pochodzi od państwowego organu, którego ustawowym obowiązkiem jest strzeżenie praworządności i przestrzegania

prawa. Ponadto do wniosku Prokuratura Rejonowa w Lubaniu załączyła opinie sądowo-psychiatryczną z dnia 16 sierpnia 2025 r. wydaną przez dwóch biegłych sądowych: psychiatrę i psychologa.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2025 r. II GSK 1077/22 stwierdzono, że: „*Opinie sądowo-psychiatryczne sporządzone przez biegłych lekarzy psychiatrów, nawet jeżeli zostały wydane na potrzeby innych postępowań, stanowią obiektywne i wiarygodne źródło informacji o stanie zdrowia, które może stanowić wystarczającą podstawę do zastosowania art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b u.k.p.*”, a skład orzekający w niniejszej sprawie w całości podziela ten pogląd.

Dlatego w ocenie organu odwoławczego zachodzi przypadek nasuwający zastrzeżenia co do stanu zdrowia, mogący powodować niezdolność do prowadzenia pojazdu. Stąd też również w ocenie organu odwoławczego wystąpiła w tej sprawie określona w ustawie przesłanka do skierowania odwołującego się na badanie lekarskie dla kierowców.

Powyższe okoliczności dały podstawy do stwierdzenia przez organ pierwszej instancji, że zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości co do stanu zdrowia odwołującego w kontekście jego zdolności do kierowania pojazdami, bowiem z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywały na to, że w stosunku do skarżącego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu drogowym w charakterze kierującego. Tym samym zaistniały określone w ustawie przesłanki do wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Odnosząc się do treści odwołania, z powyższych powodów należy uznać je za bezzasadne. Przeświadczenie strony o braku przesłanek skierowania na badania lekarskie nie mogą stanowić o wadliwości rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji.

Organy administracji obu instancji nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatryczną z dnia 16 sierpnia 2025 r., która stanowiła podstawę do skierowania na badania lekarskie. Również okoliczność, iż wniosek Prokuratury o wszczęcie postępowania został złożony 7 miesięcy od dnia sporządzenia opinii nie może działać na korzyść odwołującego. Istotne jest, że z opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 16 sierpnia 2025 r. wynikają wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy i to właśnie badania lekarskie, na które on jest kierowany zaskarżoną decyzją, mają ustalić aktualny stan zdrowia odwołującego się i rozwiązać wszelkie ewentualne wątpliwości co do możliwości kierowania przez stronę pojazdami.

Oczywiście poddanie się badaniu lekarskiemu jest pewną uciążliwością dla odwołującego się, lecz jest uzasadnione zapobieganiu zagrożeniom w ruchu drogowym. Zadaniem organów administracji jest bowiem czuwanie nad tym, aby osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą w tym zakresie sprawność i to nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale również w okresie późniejszego z nich korzystania. W interesie społecznym jest, aby wszyscy kierowcy posiadali predyspozycje zdrowotne do prowadzenia pojazdów silnikowych, w sposób, który nie będzie zagrażał nie tylko ich zdrowiu i życiu, lecz również wszystkich innych użytkowników dróg.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz związane z tym zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego mają znaczenie priorytetowe i stanowią

dobro wyższego rzędu niż dyskomfort strony wynikający z konieczności poddania się badaniu lekarskiemu.

Stąd też, jako że wystąpiły w tej sprawie uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia odwołującego się, Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji.

Na zakończenie należy wyjaśnić, że zaskarżona decyzja została po dwukrotnej awizacji zwrócona przez Poczta Polską w dniu 11 maja 2026 r. Mając na uwadze, że pierwsze awizo miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2026 r., a drugie awizo w dniu 5 maja 2026 r. to stosownie do art. 44 §4 Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie zaskarżonej decyzji uważa się za dokonane w dniu 9 maja 2026 r. Odwołanie zaś zostało przez odwołującego złożone na adres E-Doręczeń organu pierwszej instancji w dniu 8 maja 2026 r., zatem przed formalnym doręczeniem zaskarżonej decyzji. Jednocześnie organ pierwszej instancji w piśmie z dnia 2 lipca 2026 r. wyjaśnił, że odwołujący zapoznał się z treścią akt, w tym treścią decyzji w trakcie przegadania akt sprawy.

Zdaniem organu odwoławczego złożenie odwołania przed formalnym doręczeniem zaskarżonej decyzji nie może stanowić podstawy do uznania odwołania za bezskuteczne i stwierdzenie jego niedopuszczalności. Takie rozstrzygnięcie byłoby niekorzystne dla odwołującego, albowiem pozbawiłoby go prawa do merytorycznego rozpoznania odwołania.

Kolegium zna stanowiska orzecznictwa sądowego, że wniesienie odwołania przed rozpoczęciem biegu terminu do dokonania tej czynności jest przedwczesne i nie może wywoływać skutków prawnych (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 831/07). Pogląd ten jest jednak uzasadniony jedynie w przypadku, gdy przewidziany ustawą środek zaskarżenia wniesiony jest od rozstrzygnięcia, które nie weszło do obrotu prawnego, a w niniejszej sprawie tak nie jest, albowiem zaskarżona decyzja została stronie doręczona w trybie art. 44 KPA w dniu 9 maja 2026 r.

Podkreślić należy, że przepisy dotyczące doręczeń pism (w tym także decyzji i postanowień) stanowią w istocie gwarancje przestrzegania przez organ administracji publicznej zasady demokratycznego państwa prawnego. Regulacje te mają chronić obywatela przed nadużyciami ze strony administracji. Zatem nie mogą być interpretowane niejako "na szkodę" obywatela w sytuacji, gdy ten podejmuje wszelkie starania mające zapewnić mu prawo do wniesienia skutecznego środka zaskarżenia od wydanego rozstrzygnięcia. (por. wyrok NSA z 20 lutego 2014 r. sygn. akt II OSK 2259/12, wyrok NSA z 19 maja 2016 r., sygn. akt II GSK 2734/14, wyrok NSA z 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 3/08, dostępne w CBOSA).

Ponadto, jak wskazano w wyroku NSA z 30 maja 2019 r. (sygn. akt II OSK 1320/18, dostępny w CBOSA), brak jest przesłanek uzasadniających "przedwczesność" wniesienia odwołania przez stronę, jeśli strona z treścią tej decyzji zapoznała się dzięki jej udostępnieniu np. przez inną stronę, której decyzję doręczono ze skutkiem prawnym. W takim przypadku brak jest podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu przez tę stronę jako "przedwczesnego" wniesienia odwołania od decyzji. Również w piśmiennictwie zwraca się uwagę, że jeżeli orzeczenie znalazło się w posiadaniu strony, jakkolwiek nie nastąpiło to zgodnie z przepisami regulującymi

procedurę doręczeń, to brak jest podstaw do przyjęcia, że wniesienie środka zaskarżenia było przedwczesne (zob. M. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el 2022).

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak na wstępie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

**Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w składzie:**

**Przewodniczący Składu
Orzekającego: Tomasz Kania (spr.)**

Członek: Henryk Bloch

Członek: Zygmunt Kawka

Pouczenie: Na niniejszą decyzję przysługuje stronie prawo wniesienia skargi, w dwóch egzemplarzach, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.

Od skargi, która wszczyna postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis stały w wysokości 200,00 złotych na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.).

Zgodnie z art. 243 § 1 i art. 244 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) na wniosek strony złożony do Sądu przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania może być jej przyznane prawo pomocy, której obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego.

Otrzymują:

- 1) Marcin Pałka, ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań (AE: PL-73179-85747-HASRB-32),
- 2) Starosta Lubański + zwrot akt,
- 3) a/a.

Klauzula informacyjna
dla uczestników postępowań administracyjnych

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, reprezentowane przez Prezesa Kolegium, tel.: 757698732, adres e-mail: poczta@sko.jgora.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Drozdowski, adres do korespondencji: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, tel.: 757698732 lub adres e-mail: iod@sko.jgora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania administracyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.